

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

per impieghi irregolari con salario orario

tra

Nato il _____
residente in _____

(di seguito denominato il “Dipendente”)

PER UNA PARTE

e

(di seguito denominata la “Società”)

PER L’ALTRA PARTE

denominate in seguito congiuntamente “**le Parti**”, o singolarmente “**la Parte**”.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Assunzione / Compiti

Decorrenza contratto: _____

Termine contratto: _____ --

Funzione: _____

2.

Durata del rapporto e disdetta

Questo contratto entra in vigore solo se sussistono tutti i permessi di lavoro eventualmente necessari conformemente al diritto in materia di stranieri.

è stipulato per una durata: Indeterminata - salario orario

Sono considerati periodo di prova (Art. 335b CO) i primi tre mesi di lavoro.
Durante il periodo di prova il termine di disdetta è di 7 giorni.

I termini di preavviso sono quelli previsti dall’articolo 335c CO e gli stessi decorrono dall’ultimo giorno del mese in cui il recesso è stato ricevuto dal destinatario. Si precisa che, attualmente, il sopracitato articolo prevede i seguenti periodi di preavviso: un mese durante il primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno di servizio, tre mesi successivamente al nono anno di servizio.

2.1 In caso di Malattia o Infortunio il Dipendente verrà convocato dal medico di fiducia della società.

4. Orario di lavoro

L'impegno lavorativo è Irregolare

La durata e il luogo degli impieghi sono determinati consensualmente. Si tratta di impieghi su base oraria e non regolari, indennizzati con salario orario, e non di impieghi dei collaboratori a tempo parziale.

L'esecuzione di eventuali ore straordinarie dovrà di principio essere pre-autorizzata dal proprio responsabile.

5. Salario lordo

Totale salario lordo AVS incl.:

- 13a mensilità,
- Indennità Vacanze 8,33%
- Indennità Festività 3,58%

CHF _____

6. Deduzioni salariali

Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi.

AVS / AI / IPG	CHF _____
AD	CHF _____
IGM	CHF _____
LAINF	CHF _____
LPP	CHF _____
Imposta Alla Fonte	CHF _____
Commissione paritetica	CHF _____

Totale deduzioni salariali mensili CHF _____

La percentuale di detrazione di IF si intende a titolo di acconto; il relativo conguaglio è percepito dal collaboratore sul salario di Dicembre o sull'ultimo salario ricevuto secondo l'Art. 3 (Circ. 45) Imposta Federale Diretta.

7.

Assegni mensili / salario netto

Assegni per figli	CHF _____
Indennità di trasferta	CHF _____
Altro: _____	CHF _____

Totale assegni CHF _____

8. Vacanze e festività

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze:

- 4 settimane lavorative dopo il compimento del 20.mo anno di età;
- 5 settimane lavorative fino al compimento del 20.mo anno di età, nonché con 50 anni di età e 15 anni di servizio presso l'azienda. Le vacanze sono compensate con un indennizzo del 8,33% del salario lordo.

Il collaboratore ha diritto a 9 festività pagate per anno civile. Esse sono compensate con un indennizzo del 3,58% del salario lordo.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli artt. 18, 19 e 21 del CCL degli autotrasporti del Cantone Ticino.

9. Congedi retribuiti

Il Dipendente ha diritto ai congedi pagati, come indicato nel Contratto Collettivo in vigore.

10. Segretezza

Il Dipendente si obbliga a mantenere riserbo assoluto a proposito del contratto di lavoro, ai termini ed alle condizioni dello stesso, all'organizzazione del datore di lavoro, enti strutture e consociate e in generale a qualsiasi informazione diretta ed indiretta, di natura professionale e/o confidenziale, ottenuta nell'ambito del rapporto contrattuale.

11. Concorrenza

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il Dipendente non potrà svolgere attività concorrenti né ricercare o accettare impieghi o collaborazioni presso clienti del Datore di lavoro o presso imprese concorrenti, senza il preventivo consenso scritto del Datore di lavoro.

12. Veicolo aziendale

Il collaboratore è tenuto a utilizzare e custodire con diligenza il veicolo aziendale, le relative attrezzature e la documentazione di bordo, verificandone lo stato prima dell'inizio del servizio e segnalando tempestivamente eventuali difetti o danni.

Il collaboratore prende atto che il veicolo aziendale è dotato di sistema di geolocalizzazione (GPS) per esigenze operative e organizzative dell'azienda.

13. Danni, sinistri e responsabilità

Il collaboratore è tenuto a comunicare immediatamente al Datore di lavoro qualsiasi sinistro, furto o danno riguardante il veicolo aziendale e a collaborare ai relativi adempimenti amministrativi e assicurativi.

La responsabilità del collaboratore per eventuali danni è disciplinata dall'art. 321e CO. In caso di sinistro o danno causato al veicolo aziendale per dolo o negligenza del collaboratore, quest'ultimo è tenuto a farsi carico della franchigia prevista dalla relativa polizza assicurativa, pari a CHF 1'000.00 per singolo evento. Il Datore di lavoro è autorizzato a trattenere tale importo direttamente dal salario del collaboratore, nel rispetto delle disposizioni legali applicabili. Resta riservato il diritto del Datore di lavoro di richiedere un ulteriore risarcimento qualora il danno ecceda l'importo della franchigia e siano adempiute le condizioni di responsabilità previste dall'art. 321e CO.

14. Accordo Completo

Il presente contratto sostituisce qualsiasi altro accordo verbale o scritto anteriore alla sua sottoscrizione e non può essere modificato, in tutto o in parte, se non mediante accordo scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

- 14.1** Il collaboratore è tenuto a mantenere il veicolo aziendale pulito, in ordine e in condizioni decorose di utilizzo, provvedendo quotidianamente alla sua corretta sistemazione al termine del servizio.
- 14.2** È fatto divieto al collaboratore di consumare bevande alcoliche durante l'orario di lavoro e nelle sei ore antecedenti l'inizio del servizio.

15. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per risolvere qualsiasi controversia diretta o indiretta relativa al presente contratto o alla sua interpretazione, che dovesse sorgere tra le parti è esclusivamente quello della sede della Società o del domicilio del convenuto.

Il presente contratto è retto unicamente dal diritto svizzero. In particolare per tutto ciò che non è stato regolato nel presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Svizzero delle Obbligazioni (CO), la Legge Federale sul Lavoro, nonché il Contratto Collettivo di lavoro per il settore degli AUTOTRASPORTI attualmente in vigore.

Letto, compreso, approvato e sottoscritto

Il Datore di lavoro

Il Dipendente
